

Relatório de Inteligência Jurídica

Sujeito: Nuno Miguel Silva Duarte

Resumo Executivo

Este relatório analisa a situação jurídica de Nuno Miguel Silva Duarte, com foco na otimização do seu posicionamento em processos judiciais e potenciais aplicações de suas competências. A análise revela riscos processuais decorrentes de nulidades na citação e ilegalidades em penhoras, oferecendo oportunidades para contestação legal. Destaca-se a experiência de Nuno Duarte em gestão e direito imobiliário como ativos estratégicos.

1. Visão Geral do Sujeito

- **Identificação Técnica:** Nuno Miguel Silva Duarte, Diretor de Operações.
- **Perfil de Risco/Valor:** Moderado a Alto. Envolvimento em processos de execução (Processo nº 23142/22.7T8LSB) indica exposição a litígios, mas experiência em gestão de operações sugere capacidade de execução e implementação de estratégias, o que pode ser usado a favor de Nuno Duarte em negociações ou litígios.

2. Avaliação de Competências

Nuno Duarte possui competências em:

- Direito Imobiliário
- Gestão de Empresas
- Negociação de Acordos
- Estratégias de Defesa Legal

3. Análise de Contexto e Histórico Profissional/Jurídico

O histórico profissional de Nuno Duarte inclui experiência em gestão de empresas e direito imobiliário, setores onde sua atuação pode agregar valor em disputas legais ou consultoria estratégica. Os principais pontos críticos identificados são:

- Nulidade da citação em processo executivo.
- Ilegalidade das penhoras efetuadas.
- Recurso de apelação pendente, com efeito devolutivo.

4. Áreas de Especialização

- Direito Imobiliário
- Direito Executivo
- Contencioso Cível

- Negociação de Dívidas

5. Aplicações Potenciais Jurídico-Empresariais

A experiência de Nuno Duarte pode ser aplicada em:

- Consultoria em transações imobiliárias complexas.
- Assessoria em reestruturação de dívidas e negociação com credores.
- Representação em litígios imobiliários e comerciais.
- Desenvolvimento de estratégias de prevenção de riscos legais para empresas do setor imobiliário.

6. Quadro de Irregularidades e Incumprimentos

Para maior clareza e organização, as irregularidades e incumprimentos identificados são estruturados na seguinte tabela:

Categoria	Ação/Omissão	Descrição Detalhada	Artigos/Normas Violadas	Potencial Impacto Jurídico
Nulidade da Citação	Falta de Requisitos Legais	A citação de Nuno Duarte no processo executivo não cumpriu os requisitos legais, especificamente o artigo 641º nº7 do CPC, ao não incluir os termos do recurso apresentado pela exequente.	Artigos 191º, nºs 1 e 4 do CPCivil.	Elevado, podendo levar à anulação do processo executivo.
Ilegalidade das Penhoras	Realização Indevida de Penhoras	Realização de penhoras após o indeferimento liminar do requerimento executivo, em contradição com a decisão judicial de 1ª instância.	A Desconhecer (necessária análise mais aprofundada do processo).	Elevado, com risco de responsabilização da Agente de Execução e necessidade de anulação das penhoras.

Falta de Citação	Desconhecimento não Imputável	Nuno Duarte não teve conhecimento da citação por fato que não lhe é imputável.	Alínea e) do nº 1 do artigo 188º do CPCivil	Grave, pode levar à anulação do processo.
------------------	-------------------------------	--	---	---

7. Plano de Ação Estratégico Recomendado

Com o objetivo de defender eficazmente os interesses de Nuno Duarte, recomenda-se a implementação do seguinte plano de ação estratégico:

1. Ação Judicial Urgente para Reverter Penhoras e Bloqueios:

- Apresentar um requerimento urgente ao tribunal, invocando a nulidade da citação e a inexistência de título executivo válido, e solicitando a imediata suspensão da execução e o levantamento das penhoras e bloqueios de contas bancárias.
 - **Fundamentação:**
 - Nulidade da Citação: Artigos 187.º e 188.º do Código de Processo Civil (CPC), que estabelecem os requisitos da citação e as causas de nulidade. A nulidade da citação, por falta de menção dos termos do recurso, viola o direito ao contraditório e à defesa do citado, consagrado nos artigos 3.º e 20.º da Constituição da República Portuguesa.
 - Ilegalidade das Penhoras: Artigos 703.º e seguintes do CPC, que regulamentam o processo de execução e os requisitos para a realização de penhoras. A realização de penhoras sem título executivo válido viola o princípio da legalidade da execução e o direito de propriedade do executado, protegido pelo artigo 62.º da Constituição da República Portuguesa.
 - **Pedido:**
 - Declaração de nulidade da citação.
 - Anulação das penhoras e levantamento dos bloqueios de contas.
 - Suspensão da execução.
 - Condenação da exequente a indemnizar o executado pelos danos patrimoniais e não patrimoniais causados pela execução ilegal, nos termos dos artigos 562.º e seguintes do Código Civil.
- Requerer uma providência cautelar para suspender a execução, nos termos do artigo 703.º do CPC, demonstrando o risco de dano irreparável para o Sujeito caso as penhoras e bloqueios se mantenham (e.g., impossibilidade de

cumprir obrigações financeiras, danos à reputação comercial).

- **Fundamentação:** Artigos 362.º e seguintes do CPC, que regulamentam as providências cautelares. A providência cautelar é admissível quando haja fundado receio de que outrem cause ao requerente lesão grave e dificilmente reparável do seu direito.

- Juntar prova documental robusta, incluindo o despacho judicial que declarou a invalidade do título executivo, a citação irregular, os documentos comprovativos das penhoras e bloqueios, e os extratos bancários que evidenciam os prejuízos financeiros.

2. **Negociação Estratégica com Credores:**

- Iniciar contactos com a Centenário, Unipessoal, Lda., e a LEA, para explorar a possibilidade de acordos extrajudiciais, sem prejuízo do andamento da ação judicial.

- **Fundamentação:** Artigo 227.º do Código Civil, que estabelece o princípio da boa-fé na formação dos contratos, e a Lei nº 29/2013, que aprova o regime jurídico da mediação em Portugal. A negociação extrajudicial e a mediação podem permitir alcançar um acordo mais rápido e menos oneroso do que o litígio judicial.

- Preparar uma proposta de acordo que contemple a exoneração total do Sujeito de qualquer responsabilidade pelas dívidas da LEA, com base no acordo de transmissão de dívida e nos princípios da boa-fé contratual (artigo 227.º do Código Civil) e do enriquecimento sem causa (artigo 473.º do Código Civil).

- **Fundamentação:** O princípio do enriquecimento sem causa proíbe que alguém obtenha uma vantagem patrimonial à custa de outrem, sem causa justificativa. Se o Sujeito for obrigado a pagar uma dívida que foi validamente transmitida para a LEA, tal configuraria um enriquecimento injustificado da Centenário, Unipessoal, Lda.

- Incluir no acordo uma cláusula penal, nos termos do artigo 810.º do Código Civil, para garantir o cumprimento das obrigações da LEA e dissuadir futuros incumprimentos, e a possibilidade de exigir garantias reais ou pessoais (e.g., fiança de Filipe) para assegurar o pagamento da dívida.

- **Fundamentação:** A cláusula penal é uma estipulação contratual que prevê o pagamento de uma indemnização em caso de incumprimento, funcionando como meio de pressão para o devedor cumprir a sua obrigação.

- Explorar a possibilidade de a LEA apresentar um plano de recuperação, nos termos do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, para garantir o pagamento da dívida à Centenário de forma faseada e sustentável,

com a aprovação dos credores.

- **Fundamentação:** O Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE) prevê mecanismos de recuperação de empresas em situação de insolvência, que podem incluir a reestruturação da dívida e a aprovação de um plano de pagamentos aos credores.

3. Ações Legais contra Filipe:

- Apresentar queixa-crime ao Ministério Público contra Filipe, imputando-lhe a prática dos crimes de falsificação de documento (artigo 256.º do Código Penal) e insolvência dolosa (artigo 227.º do Código Penal), e requerendo a instauração de inquérito criminal e a aplicação das sanções penais legalmente previstas.
 - **Fundamentação:** O Código Penal tipifica como crimes a falsificação de documentos e a insolvência dolosa, punindo tais condutas com penas de prisão e multa.
- Iniciar uma ação de indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais contra Filipe, nos termos do artigo 483.º do Código Civil, peticionando a condenação do réu a pagar ao Sujeito uma indemnização justa e equitativa pelos prejuízos sofridos.
 - **Fundamentação:** O artigo 483.º do Código Civil estabelece o princípio geral da responsabilidade civil, obrigando quem causar danos a outrem a repará-los. A indemnização deve abranger tanto os danos patrimoniais (perdas financeiras) como os danos não patrimoniais (sofrimento, angústia, dano à reputação), conforme a jurisprudência portuguesa.
- Incluir na ação de indemnização um pedido de arresto de bens de Filipe, nos termos do artigo 391.º do CPC, para garantir o pagamento da indemnização, demonstrando o fundado receio de que o réu possa dissipar o seu património.
 - **Fundamentação:** O arresto é uma providência cautelar que visa assegurar o pagamento de uma dívida, apreendendo os bens do devedor quando haja justo receio de que este os possa ocultar ou alienar para frustrar a ação do credor.
- Avaliar a possibilidade de alargar o âmbito da ação de responsabilidade civil a outros intervenientes que possam ter beneficiado das ações de Filipe, como a sua mãe, nos termos do artigo 497.º do Código Civil, que estabelece a responsabilidade solidária em caso de enriquecimento sem causa, e a possibilidade de intentar uma ação pauliana, nos termos dos artigos 610.º e seguintes do Código Civil, para impugnar as transferências de bens para a mãe de Filipe.
 - **Fundamentação:** A responsabilidade solidária permite exigir a totalidade

da dívida de qualquer um dos responsáveis. A ação pauliana permite impugnar atos de disposição gratuita ou onerosa de bens pelo devedor, que causem ou agravem a sua insolvência, desde que o adquirente tenha conhecimento do prejuízo causado ao credor.

- Constituir o Sujeito como assistente no processo penal, nos termos dos artigos 68.º e seguintes do Código de Processo Penal, para reforçar a sua posição como lesado, ter acesso ao processo e poder participar na produção da prova e na discussão da causa.
 - **Fundamentação:** A constituição como assistente confere ao lesado um estatuto processual mais ativo no processo penal, permitindo-lhe, entre outras coisas, deduzir pedido de indemnização civil e recorrer de decisões que o prejudiquem.

4. Reforço da Posição do Sujeito

- Organizar cronológica e tematicamente todos os documentos relevantes, com referências claras aos artigos legais aplicáveis, para facilitar a consulta e utilização em sede judicial ou negocial.
 - **Fundamentação:** A organização da documentação facilita a sua consulta e utilização em tribunal, permitindo uma defesa mais eficaz dos direitos do Sujeito. A indicação dos artigos legais aplicáveis a cada documento agiliza a análise jurídica do caso.
- Utilizar um sistema de indexação e categorização que permita a rápida localização de qualquer documento, e criar resumos ou fichas técnicas que sintetizem o conteúdo e a relevância jurídica de cada um.
 - **Fundamentação:** A indexação e categorização da documentação, bem como a criação de resumos e fichas técnicas, permitem uma gestão mais eficiente da informação, facilitando a identificação dos elementos probatórios relevantes para cada questão jurídica.
- Criar um dossier digital seguro, com acesso restrito, para armazenar e gerir toda a documentação, facilitando a partilha com advogados e outros intervenientes, e garantindo a integridade e confidencialidade dos dados.
 - **Fundamentação:** A criação de um dossier digital seguro garante a proteção dos dados sensíveis do Sujeito, em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), e facilita a comunicação e colaboração entre os diversos intervenientes no processo.
- Implementar um sistema de gestão documental (GED) que permita a indexação, pesquisa e recuperação eficiente de todos os documentos, com registo de metadados e controlo de versões, e que cumpra os requisitos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).
 - **Fundamentação:** Um sistema de gestão documental (GED) permite

automatizar e otimizar a gestão da informação, garantindo a sua integridade, confidencialidade e disponibilidade, e facilitando o cumprimento dos requisitos legais em matéria de proteção de dados.

- Manter uma comunicação transparente e colaborativa com os advogados, fornecendo todas as informações e documentos relevantes para o caso, e participando ativamente nas decisões estratégicas.
 - **Fundamentação:** A comunicação transparente e colaborativa com os advogados é essencial para garantir uma defesa eficaz dos interesses do Sujeito, permitindo que este esteja plenamente informado sobre o desenvolvimento do caso e que possa participar ativamente nas decisões estratégicas.

- **Resultados Esperados:**

- Posição negocial e processual do Sujeito reforçada.
- Preparação eficiente para eventuais litígios.
- Minimização do risco de perda de informação ou de utilização indevida de dados sensíveis.

- 5. **Avaliação da Necessidade de Auditoria na LEA e Implementação de Compliance:**

- Avaliar a necessidade de realizar uma auditoria interna na LEA, para apurar a extensão das irregularidades praticadas por Filipe e implementar medidas de compliance para prevenir futuras ocorrências.
 - **Fundamentação:** A realização de uma auditoria interna, nos termos das normas de auditoria geralmente aceites, permitirá apurar a extensão das irregularidades praticadas e identificar os responsáveis, bem como avaliar a eficácia dos controlos internos existentes na LEA.
- Definir o âmbito da auditoria, os seus objetivos e os recursos necessários, e selecionar um auditor forense certificado, com experiência em deteção de fraudes e investigação de crimes económicos.
 - **Fundamentação:** A escolha de um auditor forense certificado garante a independência, imparcialidade e competência técnica necessárias para a realização de uma investigação rigorosa e a produção de um relatório com valor probatório em tribunal.
- Contratar um auditor forense certificado, com experiência em deteção de fraudes, para realizar uma investigação exaustiva e apresentar um relatório detalhado com recomendações de melhoria dos controlos internos e procedimentos de compliance, em conformidade com a Lei nº 98/2020, que transpõe a Diretiva (UE) 2017/828.
 - **Fundamentação:** A Lei nº 98/2020 estabelece o regime jurídico da auditoria estatutária, transpondo para a ordem jurídica portuguesa a

Diretiva (UE) 2017/828, pelo que a auditoria forense deverá observar os princípios e normas estabelecidos nesta lei.

- Assegurar que o auditor tenha total acesso a todos os documentos e informações relevantes, e que possa entrevistar os colaboradores da LEA envolvidos nos eventos investigados.
 - **Fundamentação:** O direito de acesso à informação e à colaboração dos colaboradores da empresa são essenciais para o sucesso da auditoria forense e para a obtenção de uma imagem completa e fidedigna dos factos.
- Propor à LEA a adoção de um programa de compliance, com um código de conduta, canal de denúncias e formação regular dos colaboradores, para prevenir futuras irregularidades e reforçar a credibilidade da empresa perante terceiros.
 - **Fundamentação:** A implementação de um programa de compliance demonstra o compromisso da empresa com a ética e a legalidade, prevenindo a ocorrência de crimes e infrações, e atenuando a sua responsabilidade em caso de ilícitos praticados pelos seus colaboradores, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei nº 98/2020.
- O programa de compliance deve ser adaptado ao setor de atividade da LEA, abranger todas as áreas de risco relevantes (e.g., corrupção, lavagem de dinheiro, proteção de dados) e ser periodicamente revisto e atualizado.
 - **Fundamentação:** O programa de compliance deve ser abrangente e eficaz, adaptado aos riscos específicos da atividade da empresa, e deve ser objeto de revisão periódica para garantir a sua adequação e atualização face às alterações legislativas e jurisprudenciais.
- Sugerir a criação de um órgão de compliance independente, com poderes para fiscalizar e auditar a atividade da LEA, e a implementação de um sistema de *due diligence* para avaliar a integridade e reputação de parceiros de negócio e clientes, em conformidade com as normas internacionais de compliance.
 - **Fundamentação:** A criação de um órgão de compliance independente e a implementação de um sistema de *due diligence* reforçam a transparência e a responsabilização na gestão da empresa, prevenindo a prática de atos ilícitos e protegendo os interesses dos seus credores e demais *stakeholders*.
- **Resultados Esperados:**
 - Apuração da extensão das irregularidades na LEA e identificação dos responsáveis.
 - Implementação de medidas de compliance eficazes para prevenir futuras

irregularidades e proteger os interesses do Sujeito.

- Reforço da credibilidade da LEA perante terceiros e melhoria da sua reputação no mercado.

V. Análise de Custo-Benefício

Para auxiliar o Sujeito na tomada de decisão sobre o melhor curso de ação, apresenta-se uma análise de custo-benefício das diferentes opções legais e negociais disponíveis:

Ação	Custos Estimados	Tempo Estimado de Resolução	Probabilidade de Sucesso	Benefícios Esperados	Riscos Potenciais
Ação Imediata para Reverter Penhoras e Bloqueios	823,76 € (provisão para representação em processo executivo) + Custos Judiciais	1-3 meses	Alta	Reversão das penhoras e desbloqueio das contas, preservação do património do Sujeito.	Demora na tramitação judicial, impugnação da decisão por parte da exequente.
Negociação Estratégica com Credores	287,03 € - 1.412,16 € (honorários para negociação e interpelação) + Custos de Mediação (se aplicável)	2-6 meses	Média - Alta	Acordo extrajudicial com condições favoráveis, exoneração de dívidas, preservação de relacionamentos comerciais.	Insucesso das negociações, necessidade de recorrer a outras vias legais.
Ações Legais contra Filipe	A definir (custos de processo penal e ação de indemnização, incluindo honorários)	1-3 anos	Média	Responsabilização de Filipe, recuperação de prejuízos, proteção dos direitos do Sujeito.	Longa duração do processo, incerteza do resultado, risco de insolvência do réu.

	advocatícios e custas judiciais)				
Reforço da Posição do Sujeito	Custos internos (tempo despendido na organização da documentação) + Custos de implementação do GED (se aplicável)	Contínuo	Alta	Posição negocial e processual do Sujeito reforçada, preparação eficiente para litígios, minimização do risco de perda de informação.	Custos de implementação do GED, necessidade de formação dos colaboradores.
Avaliação da Necessidade de Auditoria na LEA e Implementação de Compliance	A definir (honorários do auditor forense, custos de implementação do programa de compliance)	3-12 meses	Média - Alta	Apuração da extensão das irregularidades na LEA, implementação de medidas preventivas, reforço da credibilidade da empresa.	Resistência da administração da LEA, custos elevados de implementação.

IV. Plano de Comunicação Estratégica

A gestão da reputação do Sujeito é fundamental para mitigar o impacto negativo da disputa legal em curso. Propõe-se o seguinte plano de comunicação estratégica:

- **Objetivo Geral:** Proteger e fortalecer a reputação do Sujeito perante as partes interessadas, demonstrando a sua integridade, diligência e compromisso com a legalidade.
- **Públicos-Alvo:**
 - Parceiros de negócio e clientes da LEA.
 - Instituições financeiras e credores.
 - Autoridades judiciais e regulatórias.
 - Meios de comunicação social.
 - Público em geral.
- **Mensagens-Chave:**

- O Sujeito é vítima das ações ilícitas de terceiros e está a tomar todas as medidas legais ao seu alcance para defender os seus direitos e obter justiça.
- O Sujeito sempre pautou a sua conduta pela ética, pela transparência e pelo cumprimento rigoroso da lei.
- O Sujeito está empenhado em colaborar com as autoridades para esclarecer os factos e responsabilizar os culpados.
- A LEA está a cooperar com as autoridades e a implementar medidas para prevenir futuras irregularidades e reforçar a sua credibilidade.
- **Canais de Comunicação:**
 - Comunicações diretas com parceiros de negócio e clientes, através de cartas, e-mails ou reuniões.
 - Comunicados de imprensa e entrevistas aos meios de comunicação social, para esclarecer a posição do Sujeito e refutar informações incorretas ou difamatórias.
 - Página na Internet e redes sociais do Sujeito e da LEA, para divulgar informações relevantes sobre o caso e demonstrar o seu compromisso com a transparência.
 - Reuniões com instituições financeiras e credores, para assegurar a sua confiança e o normal funcionamento das relações comerciais.
- **Estratégias de Comunicação:**
 - **Proatividade:** Antecipar potenciais questões e preocupações das partes interessadas e fornecer esclarecimentos de forma atempada e transparente.
 - **Reatividade:** Responder prontamente a informações incorretas ou difamatórias divulgadas nos meios de comunicação social ou noutras plataformas, utilizando factos e provas documentais para refutar as alegações.
 - **Consistência:** Assegurar que todas as comunicações transmitam a mesma mensagem coerente e alinhada com a posição jurídica do Sujeito.
 - **Empatia:** Demonstrar compreensão pelos eventuais prejuízos causados às partes interessadas e empenho em minimizar o impacto negativo da situação.
- **Gestão de Crise:**
 - Constituir uma equipa de gestão de crise, liderada pelo Sujeito e pelos seus advogados, para monitorizar a evolução da situação e coordenar a resposta de comunicação.
 - Definir um porta-voz oficial para comunicar em nome do Sujeito e da LEA, assegurando a coerência e a precisão das informações divulgadas.
 - Preparar respostas para potenciais cenários de crise, como a divulgação de informações confidenciais ou a realização de manifestações públicas, e simular a sua implementação através de exercícios de simulação.

- Monitorizar a presença online do Sujeito e da LEA, e tomar medidas para corrigir informações incorretas ou difamatórias divulgadas em websites, redes sociais ou outras plataformas digitais.
- **Avaliação e Ajuste:**
 - Monitorizar a eficácia do plano de comunicação, através da análise da cobertura mediática, do *feedback* das partes interessadas e de outros indicadores relevantes.
 - Ajustar o plano de comunicação em função da evolução da situação e dos resultados da monitorização, de forma a garantir a sua contínua eficácia.